

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואלד אל הואשלה

1822/25/פ

הצעת חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (תיקון – תנאי לגביית אגרה), התשפ"ג–2023

- תיקון סעיף 1 1. בחוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה–1995¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "רכב" יבוא :
- "שול הדרך" – השטח שאין לצדו מדרכה הסמוך לשפת הכביש, הרחב מספיק כדי לאפשר עצירת רכב בבטחה;".
- תיקון סעיף 6 2. בסעיף 6 לחוק העיקרי, בסופו יבוא :
- "(ד) על אף הוראות סעיף קטן (א), לא תיגבה אגרה בקטע כביש אשר בלפחות רבע ממנו, ברצף או במצטבר, לא קיים שול דרך או תאורה".
- תחילה 3. תחילתו של חוק זה 18 חודשים מיום פרסומו.

דברי הסבר

כביש אגרה נועד לאפשר נסיעה מהירה ובטוחה לאנשים המוכנים לשלם בעד אפשרות זו. חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה–1995 (להלן – החוק), קובע זכויות וחובות לבעל הזיכיון המפעיל את כביש האגרה במטרה לוודא שזכויות אזרחי המדינה המשתמשים בכביש לא ייפגעו. בין היתר, קובע החוק בסעיף 6 את זכותו של בעל הזיכיון לגבות אגרה בגין הנסיעה בכביש.

לפני האפשרות של נסיעה מהירה בכביש, אפשרות שבעבורה המשתמשים משלמים אגרה, יש לוודא שהדרך בטוחה ומתאימה לכמות הנוסעים ואופן הנסיעה. כביש 6 הוא כביש אגרה ארצי, ובהיותו כביש מהיר הוא אמור להיות סלול לכל אורכו באופן שיבטיח כי בטיחותם של הנוהגים בו לא תיפגע עקב כמות הנוסעים והמהירות המותרת בו. עם זאת בקטעים רבים בכביש 6 אין תאורה, דבר הגורם לתאונות בלילה. בנוסף, ישנם קטעים רבים בכביש שבהם אין שוליים המספיקים לעצירה או לסטייה מהנתיב בשעת חירום. העובדה שלא קיימים שולי כביש מסכנת נהגים אשר נאלצים לעצור בצד הכביש, כפי שאכן קרה בעבר.

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 490.

לפיכך, מוצע לקבוע כי בעל הזיכיון לא יהיה רשאי לגבות אגרה בשל נסיעה בקטע כביש אגרה שבו אין שוליים או תאורה, בין אם ברצף או במצטבר, ביותר מרבע מאורך קטע הכביש האמור. לשם היערכות בעל הזיכיון ליישום הוראות החוק החדשות, מוצע לקבוע כי החוק ייכנס לתוקף רק לאחר 18 חודשים מיום פרסומו.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת יעקב כץ (פ/18/4502), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת מוחמד ברכה וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/111), על שולחן הכנסת העשרים, על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/796 ; פ/23/1379 ; פ/24/2197) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אברהם בצלאל וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/708). הצעת החוק זהה לפ/25/708 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)